[별표 제2호의4] <신설 2025.4.23., 개정 2026.10.7.>

금융투자상품 거래 및 임원 선임·재임 제한명령 부과기준

1. 목적

이 기준은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제426조의3 및 같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제377조의3 규정에 따라 금융투자상품 거래 제한명령 및 임원선임 · 재임 제한명령을 함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 용어의 정의

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. "특정 불공정거래 행위"란 법 제426조의2제1항에 따라 "법 제173조의2제2항, 제174조, 제176조, 제178조, 제178조의2, 제180조 또는 제180조의4를 위반한 행위"를 말한다.

나. "제한명령"이란 법 제426조의3제1항에 따라 "특정 불공정거래 행위를 한 자에 대하여 일정 기간 동안 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 제한하는 명령"을 말한다.

다. "금융투자상품 거래 제한명령"이란 법 제426조의3제1항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호에 따라 "누구의 명의로든지 자기의 계산으로 행하는 금융투자상품의 계좌 개설, 매매, 대여, 차입 및 그 밖의 거래"를 제한하는 명령을 말한다.

라. "임원선임 · 재임 제한명령"이란 법 제426조의3제1항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제2호에 따라 "주권상장법인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 법인의 임원으로서의 선임 · 재임"을 제한하는 명령을 말한다.

마. "제한기간"이란 금융투자상품 거래 제한명령 또는 임원선임 · 재임 제한명령으로 금융투자상품 거래 또는 임원으로서의 선임 · 재임이 제한되는 기간을 말한다.

바. "부당이득"이란 법 제442조의2에 따라 산정한 법 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액을 말한다.

3. 통칙

가. 금융투자상품 거래 제한명령과 임원 선임 · 재임 제한명령은 병과할 수 있다.

나. 제한기간은 다음의 방법에 따라 순차적으로 산정한다.

(1) 위반행위의 중요도 및 감안사유에 따라 제한기간 부과의 기초가 되는 기준 기간을 정한다.

(2) 위반자에게 감경사유가 있는 경우는 기준 기간을 감경하여 제한기간을 산출한다.

(3) 이 기준에 의해 산출한 제한기간은 5년을 초과할 수 없다.

(4) 동일 또는 동종의 원인사실로 인하여 법 제429조의2제1항 각 호에 해당하는 위반사항이 2회 이상 발생한 경우에는 각 위반행위에 대한 제한기간을 산정하여 그 중에서 가장 긴 제한기간을 부과한다.

(5) 이종의 원인사실로 인하여 법 제429조의2제1항 각 호에 해당하는 위반사항이 2회 이상 발생한 경우에는 각 위반행위에 대하여 제한기간을 부과하여 합산하되 그 합산 기간은 5년을 초과할 수 없다.

(6) 법 제178조의2제1항 및 같은 조 제2항 각 호까지에 해당하는 위반사항이 2개 이상 발생한 경우에는 각 위반행위에 대하여 제한기간을 부과하여 합산하되 그 합산 기간은 5년을 초과할 수 없다.(다만, 제2항제1호 및 제2호의 위반사항이 모두 발생한 경우는 1개의 위반사항으로 본다)

(7) 법 제180조를 위반한 자가 2개 이상의 동일한 종류의 위반행위를 반복한 경우로서 주체 · 사유가 동일하더라도 종목 · 일자 등이 다른 경우, 특별한 사정이 없다면 각 행위를 구분하여 각각 제한기간을 산정하고 이를 모두 합산한 기간을 제한기간으로 부과하되, 그 합산 기간은 5년을 초과할 수 없다.

(8) 법 제180조의4에 해당하는 위반 사항이 2개 이상 발생한 경우에는 각 위반행위의 주체 · 사유가 동일하더라도 종목 등이 다른 경우, 각 행위를 구분하여 각각 제한기간을 산정하고 이를 모두 합산한 기간을 제한기간으로 부과하되, 그 합산 기간은 5년을 초과할 수 없다.

다. 조치 대상자 또는 그 위반행위가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 조치를 감경 또는 면제할 수 있다. 이 경우 (1)부터 (4)까지는 그 조치를 감경 또는 면제해야 한다.

(1) 위반행위의 내용이 중요하지 아니하다고 인정되는 경우

(2) 위반행위에 대하여 지체 없이 시정한 경우

(3) 위반행위로 인한 투자자의 피해를 배상한 경우

(4) 위반행위가 투자자 보호, 건전한 거래 질서 유지 등에 영향을 미칠 우려가 적거나 없다고 인정되는 경우

(5) 특정 불공정거래 행위를 한 자가 그 위반행위에 대하여 자수한 경우에는 이를 감안하여 해당 조치를 감경할 수 있다.

(6) 법령에 따라 불가피하게 임원 선임이 요구되는 경우에는 임원선임 · 재임제한 조치를 감면할 수 있다.

(7) 특정 불공정거래 행위를 한 자가 법인 또는 단체인 경우, 그 위반행위의 정도 및 법인 또는 단체의 영업의 성질 및 주주 · 채권자 · 기타 이해관계자에 미치는 영향을 고려하여 해당 조치를 감면할 수 있다.

(8) 동일한 위반행위에 대하여 법원 등 다른 기관으로부터 형벌, 과태료, 과징금 등의 형태로 제재조치를 이미 받은 경우에는 해당 조치를 감면할 수 있다.

(9) 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 위반행위로서 투자자 보호, 건전한 거래 질서 유지, 금융기관에 영향을 미칠 우려가 적거나 없는 경우에는 경고 · 주의조치로 갈음할 수 있다.

(10) 위반행위의 내용이나 정도에 비추어 해당 조치가 과도하다고 판단되는 경우 또는 불공정거래 전력(자본시장 불공정거래와 관련하여 금융위 또는 증선위로부터 조치를 받았거나, 법원의 확정판결을 받은 경우를 말한다)이 없는 등 불공정거래 재발 가능성이 높지 않다고 판단되는 경우로서 증선위가 인정하는 경우에는 해당 조치를 감면할 수 있다.

4. 기준 기간의 산정

가. 기준 기간은 위반행위의 중요도 및 감안사유에 따라 다음과 같이 산정한다.

(1) 법 제173조의2제2항, 제174조, 제176조 또는 제178조 위반의 경우

위반행위의 중요도 / 감안사유	상	중	하
상향조정사유 발생	5년 이하	3년 9월 이하	3년 2월 이하
해당사항 없음	3년 2월 이하	2년 6월 이하	1년 11월 이하
하향조정사유 발생	2년 6월 이하	1년 11월 이하	1년 3월 이하

(2) 법 제178조의2 위반의 경우

위반행위의 중요도 / 감안사유	상	중	하
상향조정사유 발생	3년 9월 이하	3년 2월 이하	2년 6월 이하
해당사항 없음	3년 2월 이하	2년 6월 이하	1년 11월 이하
하향조정사유 발생	2년 6월 이하	1년 11월 이하	1년 3월 이하

(3) 법 제180조 위반의 경우

위반행위의 중요도 / 감안사유	상	중	하
상향조정사유 발생	5년 이하	3년 9월 이하	3년 2월 이하
해당사항 없음	3년 2월 이하	2년 6월 이하	1년 11월 이하
하향조정사유 발생	2년 6월 이하	1년 11월 이하	1년 3월 이하

(4) 법 제180조의4 위반의 경우

위반행위의 중요도 / 감안사유	상	중	하
상향조정사유 발생	3년 9월 이하	3년 2월 이하	2년 6월 이하
해당사항 없음	3년 2월 이하	2년 6월 이하	1년 11월 이하
하향조정사유 발생	2년 6월 이하	1년 11월 이하	1년 3월 이하

나. 위반행위의 중요도 판단기준

(1) 법 제173조의2제2항, 제174조, 제176조, 제178조, 제178조의2의 경우에는 다음의 기준을 고려해 중요도 등급을 산정한다. 단 산정된 중요도 등급이 '중'인 경우이면서 부당이득이 5억원 이상인 경우에는 '상'으로, 산정된 중요도 등급이 '하'인 경우이면서 부당이득이 5억원 이상이거나 위반행위가 1년 이상 지속되거나 3회 이상 반복적으로

이루어진 경우에는 '중'으로 등급을 상향한다.

<일반기준>

구분 \ 중요도		상	중	하
법 제173조의2제2항		업무와 관련하여 장내파생상품 관련 중요정보를 알게 된 자	받은 자	
법 제174조제1항		업무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자	받은 자	
법 제174조제2항 및 제3항		업무와 관련하여 미공개정보를 알게 된 자	받은 자	
법 제176조(다만 제2항제2·3호는 제외한다)[주1)주4)]		위반기간 해당 종목 일평균[주2)] 100회 이상	위반기간 해당 종목 일평균 50회 이상 100회 미만	위반기간 해당 종목 일평균 50회 미만
		위반 관련 해당 종목 총 매매금액 2억원 이상	위반 관련 해당 종목 총 매매금액 5천만원 이상 2억원 미만	위반 관련 해당 종목 총 매매금액 5천만원 미만
		위반기간 해당 종목 주가변동률[주3)] 100% 이상	위반기간 해당 종목 주가변동률 25% 이상 100% 미만	위반기간 해당 종목 주가변동률 25% 미만
법 제176조제2항제2·3호 및 제178조제1·2항		불특정 다수 대상으로 수회 위반	불특정 다수 대상으로 1회 위반 또는 특정 다수 대상으로 수회 위반	특정인 대상으로 1회 이상 위반 또는 특정 다수 대상으로 1회 위반
법 제178조의2 제1항 제1호	가 목	받은 자 (2차 수령자)	전득한 자 (3차 이상 수령자)	-
	나 목	직무와 관련하여 정보를 직접 생산한 자	직무와 관련하여 정보를 알게 된 자	-
	다 목	정보를 알기 위해 부정행위를 한 자	부정행위 과정에서 정보를 알게 된 자	-
	라 목	-	받은 자 (1차 수령자)	전득한 자 (2차 이상 수령자)
법 제178조의2 제2항 제1호[주1)주4)]		위반기간 해당 종목 일평균[주2)] 100회 이상	위반기간 해당 종목 일평균 50회 이상 100회 미만	위반기간 해당 종목 일평균 50회 미만
		위반기간 해당 종목 전체주문 대비 허수호가 비중 10% 이상	위반기간 해당 종목 전체주문 대비 허수호가 비중 5% 이상 10% 미만	위반기간 해당 종목 전체주문 대비 허수호가 비중 5% 미만
		위반기간 해당 종목 주가변동률[주3)] 100% 이상	위반기간 해당 종목 주가변동률 25% 이상 100% 미만	위반기간 해당 종목 주가변동률 25% 미만
법 제178조의2 제2항 제2호,		위반기간 해당 종목	위반기간 해당 종목	위반기간 해당 종목

제3호[주1)주4)]	일평균[주2)] 100회 이상	일평균 50회 이상 100회 미만	일평균 50회 미만
	위반 관련 해당 종목 총 매매금액 2억원 이상	위반 관련 해당 종목 총 매매금액 5천만원 이상 2억원 미만	위반 관련 해당 종목 총 매매금액 5천만원 미만
	위반기간 해당 종목 주가변동률[주3)] 100% 이상	위반기간 해당 종목 주가변동률 25% 이상 100% 미만	위반기간 해당 종목 주가변동률 25% 미만
법 제178조의2 제2항 제4호	불특정 다수 대상으로 수회 위반	불특정 다수 대상으로 1회 위반 또는 특정 다수 대상으로 수회 위반	특정인 대상으로 1회 이상 위반 또는 특정 다수 대상으로 1회 위반

주1) 세 가지 판단항목 중 '상'이 2개 이상인 경우는 '상', '하'가 2개 이상인 경우는 '하', 나머지 경우는 모두 '중'으로 판단(단, 법 제178조의2제2항제1호 및 제2호의 위반사항이 모두 발생한 경우에는 각 위반행위의 중요도를 각각 판단하여 그 중 중한 1개의 등급을 적용)

주2) 일평균 위반횟수 = 전체 위반횟수/실제 위반행위를 한 날의 수

주3) 주가변동률 = 해당 종목의 주가변동폭* - 동일업종의 주가변동폭*

* 주가변동폭은 위반행위로 형성된 주가(종가 기준 위반기간 중의 최고가 또는 최저가)에서 위반기간 초일의 전일종가를 차감한 값의 절대치를 위반기간 초일의 전일종가로 나눈 백분율로 한다.

주4) 주가변동률 산정이 곤란한 ELW, ETN, ETF 등의 경우는 판단기준에서 주가변동률은 제외하고 적용

< 법 제176조 각 항, 법 제178조 각 항 및 법 제178조의제2항제1호부터 제3호 중 파생의 경우 >

구분 \ 중요도	상	중	하
법 제176조(다만 제2항제2·3호는 제외한다)[주1)]	위반기간 해당 종목 일평균[주2)] 20회 이상	위반기간 해당 종목 일평균 10회 이상 20회 미만	위반기간 해당 종목 일평균 10회 미만
	위반기간 해당종목 전체 체결량 대비 가장통정 매매체결비중 1% 이상	위반기간 해당종목 전체 체결량 대비 가장통정 매매체결비중 0.5% 이상 1% 미만	위반기간 해당종목 전체 체결량 대비 가장통정 매매체결비중 0.5% 미만
법 제176조제2항제2·3호 및 제178조제1·2	불특정 다수 대상으로 수회 위반	불특정 다수 대상으로 1회 위반 또는 특정 다수 대상으로 수회 위반	특정인 대상으로 1회 이상 위반 또는 특정 다수 대상으로 1회 위반

항			
법 제178조의2 제2항 제1호[주1)]	위반기간 해당 종목 일평균 100회 이상	위반기간 해당 종목 일평균 50회 이상 100회 미만	위반기간 해당 종목 일평균 50회 미만
	위반기간 해당 종목 전체주문 대비 허수호가 비중 10% 이상	위반기간 해당 종목 전체주문 대비 허수호가 비중 5% 이상 10% 미만	위반기간 해당 종목 전체주문 대비 허수호가 비중 5% 미만
법 제178조의2 제2항 제2호, 제3호[주1)]	위반기간 해당 종목 일평균 20회 이상	위반기간 해당 종목 일평균 10회 이상 20회 미만	위반기간 해당 종목 일평균 10회 미만
	위반기간 해당종목 전체 체결량 대비 가장통정 매매체결비중 1% 이상	위반기간 해당종목 전체 체결량 대비 가장통정 매매체결비중 0.5% 이상 1% 미만	위반기간 해당종목 전체 체결량 대비 가장통정 매매체결비중 0.5% 미만

주1) 두 가지 판단항목이 '상·상' 또는 '상·중'인 경우는 '상', '상·하' 또는 '중·중'인 경우는 '중', '중·하' 또는 '하·하'인 경우는 '하'(단, 법 제178조의2제2항 제1호 및 제2호의 위반사항이 모두 발생한 경우에는 각 위반행위의 중요도를 각각 판단하여 그 중 중한 1개의 등급을 적용)

(2) 법 제180조 및 제180조의4의 경우에는 다음의 기준을 고려한다. 단, 법 제180조의 경우에는 산정된 중요도 등급이 '하'인 경우이면서 위반행위가 1년 이상 지속되거나 3회 이상 반복적으로 이루어진 경우에는 '중'으로 등급을 상향한다. 법 제180조의4의 경우에는 산정된 중요도 등급이 '중'인 경우이면서 부당이득이 5억원 이상인 경우에는 '상'으로, 산정된 중요도 등급이 '하'인 경우이면서 부당이득이 5억원 이상이거나 위반행위가 1년 이상 지속되거나 3회 이상 반복적으로 이루어진 경우에는 '중'으로 등급을 상향한다.

중요도[주1)] / 구분	상	중	하
법 제180조[주1)]	공매도 주문금액이 해당 종목 일 거래금액의 10% 이상	공매도 주문금액이 해당 종목 일 거래금액의 10% 미만 1% 이상	공매도 주문금액이 해당 종목 일 거래금액의 1% 미만
	위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 5억원 이상	위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 0원 이상 5억원 미만	위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 0원 미만
법 제180조의4[주1)]	공매도 주문금액 10억 이상	공매도 주문금액 10억 미만 1억 이상	공매도 주문금액 1억 미만
	위반행위로 인한 해당 종목 주가변동폭[주2)] 100% 이상	위반행위로 인한 해당 종목 주가변동폭 20% 이상 100% 미만	위반행위로 인한 해당 종목 주가변동폭 20% 미만

주1) 두 가지 판단항목을 각각 고려하여 그 중에서 가장 중한 등급을 적용
주2) 주가변동폭은 해당 종목 주식의 주당 모집가액 또는 매출가액에서 공매도 주문 전일종가를 차감한 값의 절대치를 공매도 주문 전일종가로 나눈 백분율

다. 감안사유 판단기준

구 분	조 정 기 준
상향 조정 사유	· 위반행위를 은폐 또는 축소하기 위하여 허위자료를 제출하거나 자료제출을 거부한 사실이 있는 경우 · 법 제429조의2제1항 각 호의 어느 하나에서 규정하거나 법 제429조의2제4항 및 제429조의3에서 규정하는 위반행위로 조치를 받은 이후 1년 이내에 법 제429조의2제1항 각 호의 어느 하나에서 규정하거나 법 제429조의2제4항 및 제429조의3에서 규정하는 위반행위를 한 경우 · 3개 이상 종목에 관여하여 법 제429조의2제1항 각 호의 어느 하나에서 규정하거나 법 제429조의2제4항에서 규정하는 위반행위를 한 경우 · 법 제429조의2제1항 각 호의 어느 하나에서 규정하는 위반행위를 한 자가 그 법인의 임원 또는 최대주주인 경우 · 공매도 관련 규제 위반행위가 고의이거나, 법 제174조, 제176조, 제178조 및 제178조의2 위반행위와 관련된 경우 ·「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 금융회사의 임원, 직원이 직무상 알게 된 미공개정보를 이용하는 등 직무와 관련하여 법 제429조의2제1항 각 호의 어느 하나에서 규정하거나 법 제429조의2제4항에서 규정하는 위반행위를 한 경우
하향 조정 사유	· 위반행위에 대한 고의가 없는 경우(다만, 법 제180조 위반의 경우에는 제외한다) 또는 위반행위를 감독기관이 인지하기 전에 자진 신고하거나, 조사 과정 등에 적극적으로 협조한 경우. · 부도발생,「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차를 개시하거나, 채권금융기관 공동관리 등 기업구조조정 절차를 개시한 경우 또는 위반행위시의 최대주주 및 경영진이 실질적으로 교체되어 기업회생 과정에 있고 제한명령 부과로 인하여 소액주주의 피해가 예상되는 경우 · 법 제180조 위반행위가 과실에 의한 경우